

[별표 3]

징계자(경고 포함) 승진제한 기준 (제16조제1항제4호 관련)

구 분	검토대상		적용기준
가. 금품·향응수수, 성비위 음주운전	승진심사일 기준 5년 이내	불문경고	1회 승진제외
		경징계	2회 승진제외
		중징계 또는 2회 이상 징계	3회 승진제외
	승진심사일 기준 10년 이내	경징계	1회 승진제외
		중징계 또는 2회 이상 징계	2회 승진제외
나. 직무상 의무위반 및 직무태만	승진심사일 기준 7년 이내 1회 이상 이력자		1회 승진제외 (중징계 이상)
다. 업무수행관련	승진심사일 기준 7년 이내 2회 이상 이력자		1회 승진제외 (중징계 이상)
라. 체면 또는 위신 손상 행위	승진심사일 기준 5년 이내 이력자		1회 승진제외 (중징계 이상)

- 승진심사일 기준 1년 이내 금품·향응수수, 도박, 불륜 등의 비위로 언론보도, 외부감찰 등 사회적 물의를 일으켜 우리 부의 명예를 훼손하여 "경고" 처분을 받은 심사 대상자는 위원회에서 인정하는 경우 1회에 한하여 승진을 제한할 수 있음
- 상기 승진제한 기준은 승진자의 1.5배수에 포함되는 자 중 위원회에서 승진제한 규정 때문에 승진이 불가능했던 것으로 명시적으로 언급한 경우에만 승진제한 처분이 시행된 것으로 인정
- 성비위란 "「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄", "「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 성매매", "「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱"을 말함
- 음주운전이란 "「도로교통법」 제44조제1항에 따른 음주운전" 또는 "같은 조 제2항에 따른 음주측정에 대한 불응"을 말함
- 하위 직급 개방형직위 임용, 타부처 하위 직급 파견(주재관 파견 제외) 등 인력운영상 불가피하게 강임된 경우(강임 전 직급에서의 징계 등 사유에 한하되, 금품·향응수수, 성비위, 음주운전은 제외) 및 기타 위원회에서 심사 대상자에게 위 징계 등 승진제한 기준을 적용하는 것이 현저히 불합리하다고 인정하는 경우에는 위 기준을 적용하지 않거나, 완화하여 적용할 수 있음